



PUTUSAN

Nomor 1517 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. SUGIONO**, bertempat tinggal di Dusun Gondorejo, RT 002, RW 013, Desa Oro Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur,
- 2. BIBIT ROSIDA**, bertempat tinggal di Dusun Gondorejo, RT 001, RW 013, Desa Oro Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kayat Hariyanto, S.Pd., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum & Advokat K & K and Partners, beralamat di Jalan Danau Kerinci Raya, E-1 B-11, Sawojajar, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2025;

Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

L a w a n :

- 1. IWAN WALES**,
- 2. AVILIA DEWANTI**, keduanya sebagai Anggota dan Perwakilan Anggota KSP Tunas Artha Niaga, beralamat di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 17, Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Much Fahim, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Wintarsa Anuraga, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Gadang XIX, Nomor 38, RT 008, RW 003, Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2025;

Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1517 PK/Pdt/2025



D a n:

- 1. KETUA KOPERASI ARMINDO KENCANA**, beralamat di Jalan Diponegoro, Nomor 129 B, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;
- 2. DIREKTUR PT BPR AKASIA (AMANAT KESEJAHTERAAN INDONESIA)**, beralamat di Jalan Dewi Sartika, Temas, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatan beserta perubahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang menggunakan uang dengan jalan manipulasi kredit fiktif milik Koperasi Tunas Artha Niaga Batu yang berjumlah Rp7.417.221.500,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang tidak mau mengembalikan uang milik Koperasi Tunas Artha Niaga Batu yang berjumlah Rp7.417.221.500,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;
4. Menyatakan penggunaan kartu deposito atas nama Koperasi Tunas Artha Niaga Batu tanpa ijin, yang digunakan untuk Deposan/Penabung berjangka yang dihimpun secara pribadi oleh Para Tergugat, adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;
5. Menyatakan penggunaan kartu deposito atas nama Koperasi Tunas Artha Niaga Batu tanpa ijin, yang digunakan untuk Deposan/Penabung berjangka

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1517 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihimpun secara pribadi oleh Para Tergugat, secara hukum menjadi tanggung jawab Para Tergugat;

6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian Penggugat baik moril maupun materiel sebesar Rp8.296.029.757,00 dengan rincian penggelapan keuangan, manipulasi kredit fiktif milik Koperasi Tunas Artha Niaga yang berjumlah Rp7.417.221.500,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), bunga penggunaan uang dari bulan Juli 2022 sampai dengan Januari 2023 = 6 bulan x Rp7.417.221.500,00 x 1,75%/bulan = Rp778.808.257,00 dan biaya pengurusan perkara Rp100.000.000,00 kepada Para Penggugat secara tunai dan kontan;

7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan;

8. Menyatakan sah dan berharga sita atas tanah/rumah:

8.1. Tanah di Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, Sertifikat Hak Milik Nomor 02467 atas nama Tergugat II (Bibit Rosida) Surat Ukur Nomor 00021/Songgokerto/2016, tanggal 19 April 2016, luas 96 m²;

8.2. Tanah rumah di Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Sertifikat Hak Milik Nomor 00966 atas nama Tergugat I (Sugiono) Surat Ukur Nomor 00011/Oro Oro Ombo/2008, tanggal 12 Maret 2008, luas 287 m²;

8.3. Tanah di Kelurahan Sanggokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, Sertifikat Hak Milik Nomor 02462 atas nama Tergugat I (Sugiono) Surat Ukur Nomor 00016/Songgokerto/2016, tanggal 19 April 2016, luas 80 m²;

8.4. Tanah rumah di Kelurahan Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Sertifikat Hak Milik Nomor 00909 atas nama Tergugat II (Bibit Rosida) Surat Ukur Nomor 00167 /Beji/2007, tanggal 30 November 2007, luas 213 m²;

8.5. Tanah di Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Sertifikat Hak Milik Nomor 05613 atas nama Tergugat I (Sugiono) Surat

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1517 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 00731/Oro Oro Ombo/2021, tanggal 30 Mei 2021, luas 98 m²;

8.6. Tanah di Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Sertifikat Hak Milik Nomor 005503 atas nama Tergugat I (Sugiono), Surat Ukur Nomor 0000613/Oro Oro Ombo/2021, tanggal 11 Mei 2021, luas 101 m²;

9. Menyatakan gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang cukup menurut hukum, berdasarkan Pasal 180 HIR maka mohon putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada permohonan *verzet*, *banding*, maupun *kasasi*;

10. Menghukum Para Tergugat tunduk pada isi putusan ini maka pantaslah kiranya jika Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini, seketika dan kontan;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat:

- Eksepsi tentang surat kuasa khusus yang digunakan untuk mengajukan gugatan tidak memenuhi syarat formil;
- Eksepsi *plurium litis consortium*;
- Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Eksepsi gugatan Para Penggugat prematur;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur, bias, keliru dan tidak cermat (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1517 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan penon-aktifan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak berlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan RAT KSP Tunas Artha Niaga tanggal 18 Maret 2023 tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebesar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg., tanggal 24 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1517 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.483.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 800/PDT/2023/PT SBY, tanggal 4 Januari 2024, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg., tanggal 24 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang menggunakan uang dengan jalan manipulasi kredit fiktif milik Koperasi Tunas Artha Niaga Batu yang berjumlah Rp7.417.221.500,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang tidak mau mengembalikan uang milik Koperasi Tunas Artha Niaga Batu yang berjumlah Rp7.417.221.500,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh belas juta dua ratus dua

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1517 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;

4. Menyatakan penggunaan kartu deposito atas nama Koperasi Tunas Artha Niaga Batu tanpa ijin, yang digunakan untuk Deposan/Penabung berjangka yang dihimpun secara pribadi oleh Para Tergugat, adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;
5. Menyatakan penggunaan kartu deposito atas nama Koperasi Tunas Artha Niaga Batu tanpa ijin, yang digunakan untuk Deposan/Penabung berjangka yang dihimpun secara pribadi oleh Para Tergugat, secara hukum menjadi tanggung jawab Para Tergugat;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian Penggugat baik moril maupun materiel sebesar Rp7.639.738.145,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah);
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan ini;
8. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi untuk sebagian dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3850 K/Pdt/2024, tanggal 31 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Sugiono, 2. Bibit Rosida tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1517 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3850 K/Pdt/2024, tanggal 31 Oktober 2024, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Maret 2025, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2025, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Juli 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg., *juncto* Nomor 800/PDT/2023/PT SBY, *juncto* Nomor 3850 K/Pdt/2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tersebut pada tanggal 16 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Juli 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan telah ditemukannya *novum*, berupa:

1. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Kerja Nomor TAN 00302/03/07, tanggal 15 Maret 2007, antara Surjohardjo/Robby sebagai Komisaris Tunas Artha Niaga dengan Sugiono sebagai Ketua Koperasi Tunas Artha Niaga, yang diberi tanda bukti PK-1,
2. Fotokopi dari asli Pedoman Kebijakan Kredit Koperasi Tunas Artha Niaga, tanggal 19 Januari 2009 dan ditandatangani oleh Surjohardjo, S.E., yang diberi tanda bukti PK-2,
3. Fotokopi dari asli Surat Edaran perihal Ketentuan Personalia Koperasi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surjohardjo dan Sri Judawatie dibuat Februari 2021, yang diberi tanda bukti PK-3,

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1517 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari asli Surat Edaran perihal Ketentuan Operasional Koperasi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surjohardjo dan Sri Judawatie dibuat Februari 2021, yang diberi tanda bukti PK-4,
5. Fotokopi dari asli Ketentuan dan Kebijakan Manajemen & Owner, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surjohardjo dan Sri Judawatie, surat ditujukan kepada Pimpinan Koperasi tanggal 19 Januari 2021, yang diberi tanda bukti PK-5,
6. Fotokopi dari asli Surat yang ditujukan kepada Bapak & Ibu Manager Koperasi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surjohardjo dan Sri Judawatie pada tanggal 15 Januari 2021, yang diberi tanda bukti PK-6,
7. Fotokopi dari *screenshot* HP Percakapan *Whatsapp* antara B. Yudha atau Sri Judawatie dengan Nomor *Handphone* 08125256958 dengan Sugiono dengan Nomor *Handphone* 081336730254, yang diberi tanda bukti PK-7,
8. Fotokopi dari *screenshot* HP Percakapan *Whatsapp* antara P. Roby atau Surjohardjo dengan Nomor *Handphone* 08123548000 dengan Sugiono dengan Nomor *Handphone* 081336730254, yang diberi tanda bukti PK-8,
9. Fotokopi dari *screenshot* HP Percakapan *Whatsapp* antara Avil atau Avilia Dewanti dengan Nomor *Handphone* 08563522712 dengan Sugiono dengan Nomor *Handphone* 081336730254, yang diberi tanda bukti PK-9,
10. Fotokopi dari asli Laporan Keuangan Koperasi Tunas Artha Niaga Periode Desember 2011, yang diberi tanda bukti PK-10,
11. Fotokopi dari asli Bukti Pembayaran Jasa/Simpanan Berjangka KSP Tunas Artha Niaga kepada Johanes Tjandra selama bulan November 2018 sebanyak 27 kali, yang diberi tanda bukti PK-11,

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3850 K/Pdt/2024, tertanggal 31 Oktober 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 800/PDT/2023/PT SBY, tertanggal 4 Januari 2024 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg., tertanggal 24 Oktober 2023, dengan seluruh akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1517 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penghimpunan Dana Dalam Bentuk Simpanan Berjangka (Deposito) dan Penggunaan Kartu Deposito atas nama Koperasi Tunas Artha Niaga Batu atas perintah dan dengan ijin Surjohardjo sebagai Komisaris *Holding* dan Sri Judawatie sebagai Koordinator *Holding*;
3. Menyatakan Penghimpunan Dana Dalam Bentuk Simpanan Berjangka (Deposito) dan Penggunaan Kartu Deposito atas nama Koperasi Tunas Artha Niaga Batu atas perintah dan dengan ijin Surjohardjo sebagai Komisaris *Holding* dan Sri Judawatie sebagai Koordinator *Holding*, secara hukum menjadi tanggung jawab Surjohardjo dan Sri Judawatie;
4. Menyatakan Surjohardjo dan Sri Judawatie adalah pihak dan turut bertanggung jawab dalam perkara *a quo*;

5. Menghukum Para Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Demikian memori peninjauan kembali ini Para Pemohon sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan mengabulkan memori peninjauan kembali ini atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Agustus 2025, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah membaca memori peninjauan kembali dan kontra memori

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1517 PK/Pdt/2025



peninjauan kembali yang dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali karena telah ditemukannya *novum* tidak dapat diterima karena bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan, dimana Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat Konvensi telah dinyatakan bersalah dan melawan hukum karena telah melakukan penyimpangan yaitu menggunakan uang dengan cara memanipulasi kredit atau kredit fiktif milik Koperasi Tunas Artha Niaga Batu sejumlah Rp7.417.221.500,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan ternyata tidak ada satupun dari *novum* tersebut yang dapat membuktikan sebaliknya;
- Bahwa alasan peninjauan kembali karena adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan dalam putusan *Judex Juris* juga tidak dapat diterima karena tidak ditemukan kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*;
- Bahwa sesuai fakta persidangan Tergugat I selaku Ketua Koperasi telah melakukan beberapa penyimpangan diantaranya penyimpanan angsuran yang tidak sesuai, nasabah yang sudah lunas dan tidak mengajukan kredit lagi tetapi di catatan admin ada pengajuan kredit, proses pengajuan kredit tidak sesuai prosedur, nasabah membayar kredit langsung kepada Tergugat I tanpa melalui admin dan penyimpangan lainnya;
- Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan koperasi menderita kerugian dan terbukti pula Tergugat II selaku Pengawas Koperasi tidak melakukan fungsi pengawasan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali SUGIONO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Para Pemohon Peninjauan Kembali ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1517 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SUGIONO** dan **2. BIBIT ROSIDA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1517 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.480.000,00
Jumlah.....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1517 PK/Pdt/2025